

III. PRESUPUESTO:

Presupuesto Estimado	\$70.000 IVA incluido
-----------------------------	------------------------------

NOTA: La vigencia de la oferta, no puede ser inferior a 30 días corridos contados desde la fecha de cierre de la compra ágil.

IV. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN:

El Gobierno Regional del Maule emitirá la Orden de Compra dentro del plazo de vigencia de la oferta.

Para determinar la oferta más conveniente para los intereses del servicio, se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento íntegro de las Especificaciones Técnicas.
2. Presentación de una cotización detallada que permita verificar las características técnicas del producto ofertado.
3. Precio ofertado.
4. Plazo de entrega comprometido.
5. Antecedentes públicos del proveedor disponibles en el Registro de Proveedores de Mercado Público, especialmente aquellos relacionados con sanciones, medidas aplicadas por incumplimientos contractuales o términos anticipados de contratos con organismos públicos, cuando dichos antecedentes resulten pertinentes para evaluar el riesgo asociado a la correcta ejecución de la contratación.

Documentación Técnica de la Oferta:

1. Fotografía real del producto ofertado
2. Catálogo, ficha técnica o documento equivalente que permita verificar el cumplimiento de las características requeridas.
3. Indicación de las dimensiones y material de fabricación.

La falta de antecedentes suficientes que impida verificar el cumplimiento de las presentes Especificaciones Técnicas podrá impedir la evaluación técnica de la oferta.

V. CONTRAPARTE TÉCNICA:

La contraparte técnica corresponderá a la **Unidad de Servicios Generales del Gobierno Regional del Maule**, quien será responsable de:

- ✓ Verificar el cumplimiento de las presentes Especificaciones Técnicas.
- ✓ Supervisar la entrega.
- ✓ Otorgar la recepción conforme de los productos una vez verificado su correcto cumplimiento.
- ✓ Formular observaciones.

VI. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

La totalidad de los productos deberá ser entregada dentro de un plazo máximo de 8 días hábiles contados desde la aceptación de la Orden de Compra.

La entrega deberá efectuarse en dependencias del Gobierno Regional del Maule, ubicadas en 1 Norte N°711, Talca, o en el lugar que determine la contraparte técnica.

VII. RECEPCIÓN CONFORME:

La recepción conforme será otorgada por la contraparte técnica una vez verificado el cumplimiento íntegro de las presentes Especificaciones Técnicas, cantidad requerida, calidad de fabricación y estado de los productos entregados, verificando además que los productos correspondan a la oferta adjudicada. En caso de detectarse observaciones, el proveedor deberá subsanarlas dentro del plazo que determine la contraparte técnica.

VIII. GARANTÍA:

El proveedor deberá garantizar que la totalidad de los productos entregados sean nuevos, sin uso y se encuentren en óptimas condiciones al momento de su recepción por parte del Gobierno Regional del Maule.

Si durante la recepción o dentro del período de garantía se detectan productos:

- Dañados.
- Deformados.
- Con defectos de fabricación.
- Que presenten diferencias respecto de las especificaciones técnicas o de la oferta adjudicada.

La contraparte técnica notificará formalmente dicha situación al proveedor, quien deberá proceder al retiro y reemplazo de los productos observados por otros de iguales características y en perfecto estado, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado desde la notificación.

La reposición de los productos defectuosos será de exclusivo cargo del proveedor y no generará costo alguno para el Gobierno Regional del Maule, incluyendo todos los gastos asociados al retiro, transporte, entrega y cualquier otra gestión necesaria para el cumplimiento de esta obligación.

El reemplazo de los productos no eximirá al proveedor del cumplimiento íntegro de las demás obligaciones derivadas de la contratación.

IX. MULTAS:

En caso de incumplimiento se aplicarán las siguientes multas:

• **Atraso en la entrega de los productos:** la Institución Compradora podrá aplicar una multa equivalente al 1% del monto total contratado (IVA incluido) por cada día corrido de atraso en la entrega de los productos, con un tope máximo del 20% del monto total contratado.

• **Incumplimiento de las especificaciones técnicas:** la Institución Compradora podrá aplicar una multa equivalente al 5% del monto total contratado (IVA incluido) cuando los productos entregados no cumplan las características técnicas requeridas en las presentes Especificaciones Técnicas o en la oferta adjudicada, sin perjuicio de la obligación del proveedor de reemplazar íntegramente los productos observados.

En este caso, el proveedor deberá reemplazar los productos observados dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la notificación efectuada por la contraparte técnica.

• **Atraso en la reposición de productos observados:** transcurrido el plazo otorgado para la reposición o corrección de los productos observados, se aplicará una multa equivalente al 1% del monto total contratado (IVA incluido) por cada día corrido de atraso, con un tope máximo del 20% del monto total contratado.

La aplicación de multas no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (IVA incluido). Si excediere dicho porcentaje, el Gobierno Regional del Maule podrá poner término anticipado a la contratación.

Procedimiento:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor mediante correo electrónico, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante la contraparte técnica del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se resolverá sobre la aplicación de la sanción por medio de resolución fundada.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde su recepción para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado conforme a la ley.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa o serán descontadas del pago siguiente.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la entidad compradora, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

La adjudicación recaerá en la oferta que, cumpliendo íntegramente las Especificaciones Técnicas y los requisitos establecidos, sea considerada la más conveniente para los intereses del Gobierno Regional del Maule, atendiendo a criterios técnicos, económicos y de resguardo de la correcta ejecución contractual.

El presente documento forma parte integrante de la Orden de Compra que se emita para la ejecución del servicio o adquisición de productos y se entenderá plenamente aceptado por el proveedor adjudicado al momento de su aceptación en la plataforma de Mercado Público.